18 JUILLET 2025
SOIXANTE SIXIEME ANNEE – N°75 Ter PRIX : 2.000 Francs Dépôt légal 777

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES :
"DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES" - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 01 76 20 00.
Ceux-ci sont payables d'avance, par mandat ou virement au nom de M. le Directeur "des Publications Officielles" à Libreville
Compte courant CDC N° 11500000915, Centre de Libreville.

SPECIAL
CODE DE L'AVIATION CIVILE

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

PARLEMENT DE LA TRANSITION

Loi n°026/2025 du 18 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile……..**1**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n°0298/PR du 18 juillet 2025 portant promulgation de la loi n°026/2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile…….**16**

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

_____

PARLEMENT DE LA TRANSITION

_____

Loi n°026/2025 du 18 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile

Le Sénat de la Transition et l'Assemblée Nationale de la Transition ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile.

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 11, 16, 21, 29, 32, 37, 43, 96, 98, 102, 106, 110, 112, 123, 140, 142, 145, 147, 148, 149, 153, 156, 163, 164, 172, 188, 196, 237 et 276 de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 susmentionnée sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

« **Article 2 nouveau** : Les dispositions de la présente loi intègrent celles des autres textes en vigueur dans le secteur de l'aviation civile, notamment :

-le Règlement n°06/07-UEAC-082-CM-15 du 11 mars 2007 fixant le régime de responsabilité du transporteur aérien en cas de violation des règles d'embarquement des passagers dans les aéroports des Etats membres de la CEMAC ;

-le Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence ;

-la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant création de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

-la loi n°038/2018 du 28 décembre 2018 portant création, attributions et organisation de l'Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;

-l'ordonnance n°014/PR/2011 portant réorganisation de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, ratifiée par la loi n°023/2011 du 24 février 2012 ;

-la convention relative à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar révisée et signée à Libreville en République Gabonaise le 28 avril 2010 ;

-les normes contenues dans les annexes à la convention de Chicago pour lesquelles des différences n'ont pas été notifiées à l'OACI par la République Gabonaise. »

« **Article 3 nouveau** : Au sens de la présente loi, on entend par :

Accident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans le cas d'un aéronef sans pilote, qui se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et ou le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel :

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

-dans l'aéronef ;
-en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;
-directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;

b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

-qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol ;
-qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d'angle d'attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d'atterrissage, aux pare-brises, au revêtement de fuselage, ou de dommages mineurs aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti couple, au train d'atterrissage et à ceux causés par de la grêle ou des impacts d'oiseaux ;

c) L'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Acte d'intervention illicite : acte ou tentative d'acte de nature à compromettre la sécurité de l'aviation civile et du transport aérien incluant, sans s'y limiter :

-la capture illicite d'un aéronef ;
-la destruction d'un aéronef en service ;

-la prise d'otages à bord d'un aéronef ou sur un aérodrome ;
-l'intrusion par la force à bord d'un aéronef, dans un aéroport ou dans l'enceinte d'une installation aéronautique ;
-l'introduction à bord d'un aéronef ou dans un aéroport d'une arme, d'un engin dangereux ou d'une matière dangereuse, à des fins criminelles ;
-l'utilisation d'un aéronef en service dans le but de causer la mort, des blessures corporelles graves, ou des dégâts importants à des biens ou à l'environnement ;
-la communication d'informations fausses de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou au sol, de passagers, de navigants, de personnel au sol ou du public, dans un aéroport ou dans l'enceinte d'une installation de l'aviation civile ;

aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau, comprenant, éventuellement bâtiments, installations et matériel, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface ;

aérodrome certifié : aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome ;

aérodrome homologué : aérodrome dont l'exploitant a reçu une autorisation d'exploitation d'aérodrome ;

aéronef : tout appareil qui peut se sustenter dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre ;

aéronef civil : aéronef autre qu'un aéronef d'Etat ;

aéronef d'Etat : aéronef utilisé dans des services militaires, de douane ou de police ;

aéronef sans pilote : aéronef volant sans pilote à bord, cas des drones ;

aéroport : toute partie du territoire national qui peut être utilisée pour l'exploitation aérienne commerciale ;

aéroport international : tout aéroport désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de police, de santé et autres formalités analogues ;

agrément ou licence d'exploitation : autorisation administrative accordée à une entreprise par l'autorité compétente de l'aviation civile pour effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ;

agrément de maintenance : autorisation accordée à un organisme de maintenance par l'autorité compétente suite à une enquête technique, spécifiant dans les détails le travail devant être effectué par ledit organisme ;

agrément d'opérateur d'assistance en escale : autorisation administrative accordée à une entreprise par l'Autorité de l'Aviation Civile pour se constituer opérateur d'assistance en escale aux aéroports du Gabon ;

aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;

aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic ;

aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, le ravitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;

annexes à la Convention de Chicago : documents publiés par l'OACI contenant les normes et pratiques recommandées applicables à l'aviation civile ;

assistance en escale : service rendu sur un aéroport à une personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier ou de fret, au départ ou à destination de l'aéroport ;

auto-assistance en escale : fait pour un transporteur aérien d'effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, ayant pour objet la prestation de tels services ;

autorité aéronautique : membre du Gouvernement en charge de l'Aviation Civile ;

autorité de l'aviation civile : organisme délégataire du service public de l'Etat en l'occurrence l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol ;

bagages : biens appartenant à des passagers ou à des membres d'équipage et transportés à bord d'un aéronef en vertu d'un accord avec l'exploitant ;

blessure grave : toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

-nécessite l'hospitalisation pendant plus de quarante-huit (48) heures, cette hospitalisation commençant

dans les sept (7) jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ;
-se traduit par la fracture d'un os, exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez ;
-se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ;
-se traduit par la lésion d'un organe interne ;
-se traduit par des brûlures de deuxième ou de troisième degré ou par des brûlures affectant plus que 5% de la surface du corps ;
-résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux ;

blessure mortelle : toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente (30) jours qui suivent la date de cet accident ;

brevet : titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratique.

Il est délivré après examen et est définitivement acquis à son titulaire ;

bureau d'Enquêtes sur les Incidents et Accidents d'Aviation : organisme national en charge des enquêtes sur les incidents et accidents d'aviation ;

causes : actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui ont conduit à l'accident ou à l'incident ;

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;

certificat d'aérodrome : certificat délivré par l'autorité compétente de l'aviation civile en vertu des règlements applicables d'exploitation d'un aérodrome ;

certificat acoustique ou certificat de limitation de nuisances sonores : document attestant que l'aéronef satisfait aux normes de limitation de nuisances sonores ;
certificat de navigabilité : document basé sur une justification satisfaisante de la conformité de l'aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ;

certificat d'opérateur d'assistance en escale : document délivré à un opérateur d'assistance en escale par l'Autorité de l'Aviation Civile, attestant qu'il possède les capacités techniques et organisationnelles pour fournir des services d'assistance en escale aux aéroports du Gabon ;

circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome ;

circulation aérienne publique : circulation aérienne constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation édictée par l'autorité compétente de l'aviation civile ;

Commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol ;

concessionnaire : personne physique ou morale ayant obtenu par convention, l'exploitation et la gestion d'un aérodrome, une activité d'assistance en escale ou toute autre activité en rapport avec l'aviation civile ;

contrat d'affrètement : contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d'un aéronef, cède moyennant rémunération à une autre personne appelée affréteur l'utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef avec son équipage pour une durée déterminée. Si le fréteur conserve la conduite technique de l'aéronef et la direction de l'équipage sur lequel il conserve autorité, le fréteur est considéré comme exploitant de l'aéronef et l'affréteur comme le transporteur à condition que le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport. Si l'affréteur assume toutes les obligations d'un exploitant aux termes du contrat d'affrètement et a le droit de donner des ordres à l'équipage pendant toute la durée de l'affrètement, l'affréteur est considéré comme exploitant et transporteur ;

contrat de location : contrat par lequel le loueur cède, moyennant rémunération, à une autre personne appelée locataire, l'utilisation de la capacité totale d'un aéronef sans équipage pour une durée déterminée. Le locataire qui assure la conduite technique de l'aéronef avec un équipage de son choix est considéré comme exploitant de l'aéronef et transporteur pour tous les contrats de transport auxquels il est partie ;

convention de Chicago : convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et toutes ses annexes ;

convention de Montréal : Convention relative au transport international de passagers, de bagages et le fret, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

dérogation : décision par laquelle l'Autorité de l'Aviation Civile autorise une application exceptionnelle et temporaire des dispositions règlementaires ;

droits de trafic : droit d'embarquer, de débarquer et de transporter des passagers, des marchandises ou du courrier contre rémunération ;

enquête : activités menées en vue de prévenir les accidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de renseignements, l'exposé des conclusions, la

détermination des causes et/ou des facteurs contributifs et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité ;

entreprise de transport aérien : toute entreprise offrant ou exploitant un service aérien ;

événement : tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelle, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels que définis à l'annexe pertinente de l'OACI ;

exemption : décision par laquelle l'Autorité de l'Aviation Civile autorise qu'une situation donnée soit exclue du champ d'application des prescriptions qui régissent normalement les textes réglementaires ;

exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs ;

facilitation : combinaison de mesures ainsi que de ressources humaines et matérielles pour améliorer et optimiser les mouvements d'aéronefs, de membres d'équipage, de passagers, de marchandises, de bagages, de poste et de provisions de bord à travers les aéroports tout en assurant la conformité avec la législation internationale et nationale pertinente ;

facteur contributif : actes, omissions, évènements, conditions ou la combinaison de ces divers éléments, dont la suppression, l'évitement ou l'absence aurait réduit la probabilité d'un accident ou d'un incident ou la gravité de ses conséquences ;

hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux ;

homologation d'aérodrome : autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente de l'aviation civile ;

hydrobase : plan d'eau aménagé pour l'amerrissage des hydravions ;

hypothèque : sûreté conventionnelle qui confère au créancier un droit réel sur l'aéronef ;

incident : événement autre qu'un accident lié à l'utilisation d'un aéronef qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;

incident grave : incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer le vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, ans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté ;

licence : titre sanctionnant l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications correspondantes. Les licences ne sont valables que pour une période limitée : elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises ;

marchandises : tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d'un aéronef ;

marchandises dangereuses : matières ou objets de nature à présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou les biens lorsqu'ils sont transportés par air ;

membre d'équipage : personne chargée par un exploitant, de fonction à bord d'un aéronef pendant le temps de vol ;

navigabilité : état d'un aéronef en mesure de voler ;

navigant privé : personne exerçant, sans rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs ou certains services à bord ;

navigant professionnel : personne exerçant le métier de navigant de façon habituelle et principale, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération ;

navigation aérienne : contrôle, guidage et exploitation des aéronefs d'un aéroport de départ à un aéroport de destination déterminé ;

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale, créée par la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944 ;

permis d'exploitation aérienne : document délivré à une entreprise par l'autorité compétente de l'aviation civile, attestant que l'entreprise concernée possède les capacités professionnelles et organisationnelles pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité, en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées ;

personnel navigant de cabine : membre d'équipage complémentaire, titulaire d'un certificat de sauvetage assurant les fonctions de sécurité et de sauvetage à bord d'un aéronef ;

personnel navigant technique : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol ;

police des aérodromes : ensemble de mesures ayant pour but de garantir la sécurité des aérodromes ;

programme national de facilitation du transport aérien : mesures adoptées par l'Etat visant à faciliter le mouvement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord, en éliminant les obstacles et les retards inutiles ;

programme national de sûreté : mesures adoptées par l'Etat pour assurer la protection de l'aviation civile internationale contre des actes d'intervention illicite ;

programme national de sécurité, en abrégé PNS : ensemble intégré de règlements et d'activités qui visent à améliorer la sécurité ;

qualifications : mentions qui, portées sur une licence de personnel aéronautique, ouvrent à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence ;

recommandation de sécurité : toute proposition formulée par l'organisme d'enquête sur les accidents de l'État qui a mené l'enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête ou d'études sur la sécurité, en vue de prévenir les accidents et les incidents ;

sécurité : état dans lequel les risques liés aux activités aéronautiques concernant, ou appuyant directement, l'exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau acceptable ;

sécurité-sauvetage : fonctions de surveillance de protection et de secourisme des passagers à bord d'un aéronef, au sol comme en vol ;

service de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service du contrôle de la circulation aérienne ;

service aérien commercial : vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret ou du courrier ;

service aérien régulier : série de vols qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

-effectués à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public, soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;

-organisés de façon à assurer la liaison entre deux mêmes aéroports ou plus :

-soit selon un horaire publié ;
-soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique ;

service aérien privé : toutes les activités aériennes assurées par des entreprises ou des particuliers n'entrant ni dans le cadre du transport public aérien ni dans celui du travail aérien ;

services d'assistance en escale : services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant sur les dispositions établies par voie réglementaire ;

servitudes aéronautiques : mesures destinées à assurer la protection d'un aérodrome contre les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de régularité et de sécurité ;

sûreté : protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite à travers une combinaison des mesures ainsi que des moyens matériels, techniques et humains ;

système de gestion de la sécurité, en abrégé SGS : approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures, les obligations de rendre compte, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires ;

territoire : espaces terrestres, maritimes, lagunaires, fluviaux et aériens relevant de la juridiction de l'Etat ;

transporteur aérien : entreprise de transport aérien, possédant un agrément ou une licence d'exploitation en cours de validité ;

transporteur aérien étranger : tout transporteur aérien d'un autre Etat, qui entreprend, soit directement soit indirectement ou par le biais d'un contrat de bail ou de tout autre arrangement, de mener des opérations de transport aérien commercial dans l'espace aérien de la République gabonaise ;

transport aérien : toute opération aérienne effectuée contre rémunération ou contre salaire, en vue ou pendant l'accomplissement du transport de passagers, de fret ou de poste ;

transport aérien commercial public : transport régulier de passagers, de fret ou de poste, ouvert au public et effectué contre rémunération ;

transport aérien commercial privé : transport de passagers, de fret ou de poste, effectué au profit des personnes privées contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location ;

travail aérien : toute activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne. L'ensemble des activités considérées comme service de travail aérien est défini par voie réglementaire ;

ULM : Ultra léger Motorisé, aéronef dont la masse maximale au décollage certifiée est égale ou inférieure à 454kg et dont la vitesse de décrochage ne dépasse pas 35 nœuds.

vérification des antécédents : vérification de l'identité et de l'expérience antérieure d'une personne, notamment de son dossier judiciaire et de toute autre information de sûreté susceptible d'intervenir dans l'évaluation de l'aptitude de cette personne, conformément à la législation nationale ;

voltige : acrobatie aérienne ou ensemble de manœuvres inhabituelles dans le pilotage ordinaire d'un aéronef, et qui font l'objet d'un apprentissage particulier ;

zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

zone de sûreté à accès règlementé, en abrégé ZSAR : zones situées du côté piste d'un aéroport, identifiées comme étant des zones particulièrement sensibles où, en plus du contrôle d'accès, d'autres contrôles de sûreté sont réalisés. »

Les définitions ci-dessus énoncées sont complétées, en tant que de besoin, par celles consacrées dans les autres textes en vigueur dans le secteur de l'aviation civile.

« **Article 7 nouveau** : « Outre les attributions prévues à l'article 6 ci-dessus, l'Autorité Aéronautique peut, après avis de l'Autorité de l'Aviation Civile, interdire à titre exceptionnel ou soumettre aux conditions qu'elle juge appropriées, l'exploitation d'aéronefs, de produits ou services aéronautiques, aérodromes ou installations, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité, la sûreté ainsi que la conformité aux conventions internationales auxquelles la République Gabonaise est Partie en sont affectées. »

« **Article 8 nouveau** : Dans l'exercice de ses attributions, l'Autorité Aéronautique peut déléguer une partie de celles-ci, à l'Autorité de l'Aviation Civile, à l'exception toutefois de la compétence en matière d'enquêtes en cas d'accident ou d'incident d'aviation.

Les modalités de cette délégation sont fixées par voie réglementaire. »

« **Article 11 nouveau** : Dans l'exercice de ses prérogatives administratives, l'Autorité de l'Aviation Civile assure notamment la délivrance, la suspension ou le retrait :

-des certificats d'aérodrome ;
-de l'autorisation d'exploitation d'aérodrome ;
-de la licence d'exploitation ;
-du certificat de transporteur aérien ;
-de l'agrément d'opérateur d'assistance en escale ;
-du certificat d'opérateur d'assistance en escale ;
-du certificat d'organisme de formation aéronautique ;
-du certificat de nuisance sonore ;
-du certificat d'immatriculation des aéronefs ;
-du certificat de navigabilité ;
-du certificat d'identification des ULM ;
-du certificat d'identification d'aéronefs télé pilotés ;
-du certificat d'exploitation d'aéronefs télé pilotés ;
-du certificat d'organisme de maintenance d'aéronef ;
-de l'agrément d'organisme de gestion de la navigabilité ;
-de l'agrément de centre d'expertise de médecine aéronautique ;
-de l'agrément de centre d'évaluation de compétences linguistiques ;
-du certificat d'aptitude médicale ;
-de la licence du personnel aéronautique.

Outre les prérogatives énoncées ci-dessus, l'Autorité de l'Aviation Civile assure :

-le contrôle réglementaire des activités des organismes et acteurs opérant dans le secteur de l'aviation civile, notamment :

-les compagnies aériennes nationales et étrangères en activité en République Gabonaise ;
-les organismes de l'aviation légère et sportive ;
-les concessionnaires et gestionnaires des aéroports ;
-les services d'assistance en escale ;
-les fournisseurs de services de navigation aérienne ;
-les organismes chargés de la mise en œuvre des mesures de sûreté aérienne ;

-la coordination et la supervision de l'ensemble des activités aéronautiques et aéroportuaires et le suivi de l'activité des organisations internationales et régionales dans le domaine de l'aviation civile ;

-la participation aux négociations des accords aériens internationaux ;

-la gestion du portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par la République Gabonaise ;

-le suivi de la diffusion de l'information aéronautique ;

-le suivi de la gestion du patrimoine foncier de l'Etat affecté à l'aviation civile ;

-le suivi de la gestion des engagements de l'Etat en matière d'aviation civile ;

-la notification à l'OACI des différences existantes entre les pratiques et normes aéronautiques gabonaises et celles recommandées par elle. »

« **Article 16 nouveau** : Pour lui permettre d'assurer sa mission d'inspection prévue à l'article 9 de la présente loi, l'Autorité de l'Aviation Civile dispose d'un corps d'inspecteurs de l'aviation civile.

Le Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile nomme les inspecteurs de l'aviation civile sur la base d'aptitudes professionnelles et techniques fixées par voie réglementaire.

Les inspecteurs de l'aviation civile sont habilités à assurer le respect des dispositions du présent Code.

Les inspecteurs de l'aviation civile sont placés sous l'autorité directe du Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile et peuvent intervenir selon les nécessités, auprès de toute personne physique ou morale exerçant une activité dans le domaine de l'aviation civile.

A ce titre, ils ont notamment pour missions :

-d'inspecter et tester l'efficacité des mesures, des procédures de sûreté et les performances des équipements de sûreté ;
-d'apporter et utiliser dans un aéroport, côté piste ou dans toute ZSAR désignée, tout équipement nécessaire pour mener à bien leurs tâches. Cela comprend : radios, caméras, équipements d'enregistrement audio ou vidéo ainsi que des objets spécifiquement autorisés, réglementés ou interdits, comme des armes, des répliques d'armes ou des engins explosifs factices ;
-d'émettre des avis d'insuffisances ou des recommandations, s'ils le jugent utile ;
-de faire réaliser les mesures correctives et exiger la rectification immédiate de toute insuffisance ou imposer une obligation de mise en conformité ;
-de contraindre à mettre en œuvre toutes les obligations nationales de sécurité et de sûreté de l'aviation ;
-de s'entretenir avec toute personne qu'ils jugent susceptible de les aider à évaluer la norme de sûreté ou la mise en œuvre des procédures de sûreté ;
-de contrôler les aéronefs au sol et à bord.

Dans l'exercice de leurs missions, ils ont accès, sans restriction et à tout moment, aux aéronefs, aux terrains, à toutes informations, aux locaux à usage professionnel, personnel, aux dossiers connexes et aux installations aéronautiques où s'exercent des activités contrôlées.

Ils ont également accès aux documents et données informatiques de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

Ils peuvent, au cours d'une inspection, selon la gravité des constatations faites, arrêter ou suspendre l'exercice des droits ou des privilèges issus d'une licence, d'un certificat ou de tout autre document aéronautique.

Le statut d'inspecteur est fixé par voie réglementaire. »

« **Article 21 nouveau** : Les entreprises gabonaises de transport aérien sont tenues de disposer d'un aéronef au moins immatriculé en République Gabonaise, sauf dérogation prévue par les dispositions de l'article 83 bis de la Convention de Chicago.

Cette immatriculation est consignée dans le registre national d'immatriculation.

Toutefois, au cas où, par manque d'équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d'affréter temporairement un aéronef immatriculé à l'étranger, l'autorité compétente peut autoriser l'emploi d'un tel aéronef par cette entreprise, à condition de bénéficier d'un permis provisoire de circulation d'une durée limitée.

Un texte réglementaire détermine les conditions de délivrance du permis provisoire. »

« **Article 29 nouveau** : La validité du certificat d'immatriculation cesse :

-en cas de cession de la propriété de l'aéronef ;
-en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription.

Le certificat d'immatriculation dont la validité a cessé est remis ou renvoyé à l'Autorité de l'Aviation Civile par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. »

« **Article 32 nouveau** : Tout aéronef doit avoir à son bord les documents essentiels à son exploitation, notamment :

-le certificat d'immatriculation ;
-le certificat de navigabilité ;
-les licences ou certificats appropriés pour chaque membre d'équipage ;

-le carnet de route ;
-la copie certifiée par l'Autorité de l'Aviation Civile du permis d'exploitation aérienne et des spécifications d'exploitation y relatives ;
-le document attestant la certification acoustique de l'aéronef ;
-la copie certifiée par l'assureur ou le duplicata de l'assurance de l'aéronef ;
-la licence de la station radio de l'aéronef s'il est muni d'appareils radioélectriques ;
-la liste des passagers et leur lieu d'embarquement et de destination ;
-le manifeste et les déclarations détaillées de la cargaison s'il transporte du fret. »

« **Article 37 nouveau** : L'entretien, la gestion de la navigabilité, la réparation ou la modification des aéronefs ne peuvent être effectués que par des organismes agréés par l'Autorité de l'Aviation Civile, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L'Autorité de l'Aviation Civile assure la surveillance de ces organismes.

Les dispositions concernant l'organisation générale, les moyens humains et matériels, les procédures et documentation technique, que doit prendre une entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs, à la gestion de la navigabilité en vue d'obtenir un agrément, les conditions nécessaires à la reconnaissance des certificats d'agrément émis par un Etat étranger, sont fixées par voie réglementaire.

L'Autorité de l'Aviation Civile peut, après enquête technique basée sur les dispositions fixées par voie réglementaire, délivrer un certificat d'agrément à un organisme de maintenance ou à un organisme de gestion de la navigabilité. »

« **Article 43 nouveau** : L'exploitation technique et économique des entreprises de services de transport public et de travail aérien et des organismes de maintenance, de gestion de la navigabilité et de production aéronautique est soumise au contrôle de l'Autorité de l'Aviation Civile.

L'Autorité de l'Aviation Civile maintient en place un système d'inspection qui a, notamment pour fonctions :

-la rédaction et l'amendement des règles *techniques et économiques* relatives à la navigabilité et aux opérations des aéronefs ;
-la délivrance, le renouvellement et le maintien de la validité des certificats de navigabilité, des certificats de transporteur aérien et des licences d'exploitation ;
-l'inspection régulière et la surveillance des exploitants aériens titulaires d'une licence d'exploitation, d'un certificat de transporteur aérien, d'un agrément d'un organisme de maintenance ou d'un agrément d'un organisme de gestion de la navigabilité ;
-l'approbation des modifications techniques, juridiques et économiques ;
-le suivi et le contrôle des informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité ;
-l'approbation et l'inspection régulière des organismes de maintenance ou de gestion de la navigabilité agréés et de production aéronautique. »

« **Article 96 nouveau** : En application des stipulations de l'article 53 de la Convention du Cap du 16 novembre 2001 relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, les juridictions gabonaises sont compétentes pour connaître des différends afférents à ces garanties. »

Les autres modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

« **Article 98 nouveau** : Un aéronef de nationalité étrangère, qu'il soit aéronef civil ou aéronef d'Etat, ne peut circuler au-dessus du territoire gabonais que si ce droit lui est accordé aux termes de conventions ou d'accords conclus entre la République Gabonaise et l'Etat d'immatriculation de cet aéronef, *et* s'il reçoit à cet effet une autorisation permanente, ponctuelle ou temporaire, dont la durée est définie par voie réglementaire. »

« **Article 102 nouveau** : En application des dispositions de l'article 99 ci-dessus, il peut être procédé à l'interception des aéronefs civils conformément aux normes et pratiques en vigueur, notamment celles de l'article 97 ci-dessus en son alinéa 1er. »

« **Article 106 nouveau** : L'utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvres des aérodromes et vol se fait conformément à la réglementation de la circulation aérienne.

La Circulation aérienne est fixée par les dispositions des textes de l'organisation de l'Aviation Civile Internationale, complétées par les règlements communautaires et nationaux.

Elle est applicable dans l'espace aérien placé sous contrôle de tout organisme des services de la circulation aérienne situés sur le territoire de la République Gabonaise.

En dehors de l'espace aérien de la république Gabonaise, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de la nationalité de la République Gabonaise, dans la mesure où elle est compatible avec les règles

édictées par l'Etat, ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent les aéronefs.

Les règles de circulation aérienne générale ne s'appliquent pas aux aéronefs des forces de défenses et de sécurité et de la police en vols opérationnels si elles sont compatibles avec le caractère de la mission. Dans ce cas, une coordination entre les autorités des forces de sécurité et de police, l'Autorité de l'Aviation Civile et les autorités chargées du contrôle de la navigation aérienne civile sera assurée en vue de préserver la sécurité de la navigation aérienne.

Lorsque notamment les aéronefs des forces de sécurité et de police empruntent l'espace aérien assigné aux aéronefs civils, ils se soumettent aux instructions des autorités chargées du contrôle de la navigation aérienne civile.

Dans l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer, seules s'appliquent les règles énoncées par les dispositions de l'annexe 2 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Aucune dérogation à ces règles ne peut être accordée. »

« **Article 110 nouveau** : Pour des raisons d'impératifs de sécurité nationale ou de nécessité d'ordre public, certaines zones du territoire national peuvent être interdites de survol ou faire l'objet de restrictions de survol, pour tous aéronefs assurant des services aériens publics. Ces zones, dites à statut particulier, sont classées en :

-zones réglementées ;
-zones interdites ;
-zones dangereuses. »

« **Article 112 nouveau** : La délimitation et le marquage des zones à statut particulier visées à l'article 110 ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire. »

« **Article 123 nouveau** : L'ouverture par l'Autorité aéronautique d'un aérodrome ou d'un héliport et leur exploitation sont subordonnées à l'homologation de l'Autorité de l'Aviation Civile, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

La fermeture d'un aérodrome ou d'un héliport intervient dans les mêmes formes et conditions. »

« **Article 140 nouveau** : L'Autorité de l'Aviation Civile assure le maintien de l'efficacité du programme de sûreté aéroportuaire par des missions de contrôle, d'inspection et d'évaluation sur les organismes et opérateurs de mise en œuvre. »

« **Article 142 nouveau** : Tout aéroport en exploitation en République Gabonaise doit être doté d'une entité chargée de la mise en œuvre et de la coordination des mesures de sûreté et de facilitation.

Il doit, en outre, disposer :

-d'un programme de sûreté aéroportuaire ;
-d'un programme de formation interne ;
-d'un programme de contrôle de la qualité interne. »

« **Article 145 nouveau** : Le Comité National de Sûreté et le Comité National de Facilitation assistent l'Autorité Aéronautique et l'Autorité de l'Aviation Civile pour la mise en œuvre des divers aspects du programme national de sûreté de l'Aviation Civile et du Programme national de facilitation du transport aérien.

Ils sont chargés de coordonner les activités de facilitation entre les ministères, les services et les autres organismes de l'État. »

« **Article 147 nouveau** : L'Autorité de l'Aviation Civile est chargée de la rédaction, du développement, du contrôle et du suivi des programmes nationaux de sûreté, de contrôle de la qualité, de formation et de certification.

Le programme national de sûreté de l'aviation civile est établi et mis en œuvre pour protéger les opérations de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, conformément aux dispositions de la Convention de Chicago.

Le programme national de sûreté de l'aviation civile doit attribuer des responsabilités clairement définies entre les différents ministères, les compagnies aériennes, les exploitants des aéroports et tout autre organisme national concerné.

Il prévoit des dispositions permettant à l'Etat de contrôler l'inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages à main, des mesures de sûreté au sol et en vol ainsi que toutes les mesures ou procédures spéciales visant à instaurer une coopération étroite entre les organismes intéressés par la mise en œuvre du programme et l'échange de renseignements sur les menaces ainsi que sur la coopération entre les Etats.

L'autorité de mise en œuvre des mesures de sûreté, les compagnies aériennes et les autres exploitants élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme de sûreté approuvé par l'Autorité de l'Aviation Civile.

L'Autorité de l'Aviation Civile révise le programme chaque année en cas de nécessité et veille à sa mise en application par les différentes entités concernées. »

« **Article 148 nouveau** : L'Autorité de l'Aviation Civile est chargée de la rédaction, du développement, du contrôle, du suivi et de la révision du programme national de facilitation du transport aérien. Elle est également chargée de veiller à sa mise en œuvre par les différents services concernés.

Le programme national de facilitation du transport aérien a pour objet d'adopter toutes mesures visant à faciliter le mouvement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord, en éliminant les obstacles et les retards inutiles. »

« **Article 149 nouveau** : L'Autorité de l'Aviation Civile est chargée de la rédaction, de la mise en œuvre et de la mise à jour du programme national de contrôle qualité de la sûreté et de la facilitation de l'aviation civile.

Le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté et de la facilitation a pour objectifs :

-de vérifier la conformité de la mise en œuvre des mesures de sûreté et de facilitation ;
-d'améliorer la mise en œuvre des mesures de sûreté et de facilitation.

L'Autorité de l'Aviation Civile fixe les règles de gestion opérationnelle, de diffusion et de mise à jour du programme national de contrôle de la qualité. »

« **Article 153 nouveau** : L'Autorité de l'Aviation Civile accepte les ZSAR déterminées par l'entité en charge de la coordination des mesures de sûreté, sur la base d'une évaluation des risques. Cette zone doit être lisiblement marquée comme zone à accès limité. »

« **Article 156 nouveau** : L'entité en charge de la coordination des mesures de sûreté et de facilitation met en place dans chaque aéroport servant à l'aviation civile, un Comité Local de Sûreté et un Comité Local de Facilitation.

Les Comités sont notamment chargés de la rédaction des programmes locaux de sûreté et de facilitation ainsi que des programmes qualité, en conformité avec :

-les programmes nationaux de sûreté et de facilitation de l'aviation civile ;
-le programme national de formation et de certification ;
-les programmes nationaux de contrôle de la qualité.

La rédaction des programmes prévus à l'alinéa 2 ci-dessus est faite dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Sont également fixés par voie règlementaire, la composition et le fonctionnement des comités de sûreté et de facilitation aéroportuaires. »

« **Article 163 nouveau** : Tout exploitant d'aéronef commercial immatriculé en République Gabonaise établit, met en œuvre et tient à jour un programme de sûreté d'exploitant d'aéronef, un programme de contrôle de la qualité et un programme de formation en matière de sûreté tous approuvés par l'Autorité de l'Aviation Civile. »

« **Article 164 nouveau** : En matière de sûreté des vols, le transporteur aérien s'assure de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur le fret, les colis postaux, les passagers et leurs bagages avant leur embarquement. »

« **Article 172 nouveau** : Une compagnie aérienne étrangère ne peut être autorisée à exploiter des vols sur les lignes intérieures en République Gabonaise, sauf dérogation spéciale fondée sur l'absence d'une offre nationale. »

« **Article 188 nouveau** : L'assurance couvrant les risques encourus par tout aéronef exploité au Gabon doit être contractée, pour les aéronefs immatriculés au Gabon, auprès d'une société d'assurance agréée par l'autorité nationale ou internationale compétente et approuvée par l'Autorité de l'Aviation Civile ; et pour les aéronefs immatriculés à l'étranger, auprès d'une société d'assurance agréée par l'Etat d'immatriculation et ayant au Gabon un correspondant expressément subrogé à ses obligations. »

« **Article 196 nouveau** : L'exploitation des services aériens privés autres que les aéroclubs et les écoles d'aviation n'est pas soumise à la délivrance d'un agrément.

Il est toutefois fait obligation aux exploitants de ces services de se conformer aux prescriptions relatives notamment à l'immatriculation, à l'exploitation technique des aéronefs, aux certificats de navigabilité, aux licences du personnel navigant, aux documents de bord, à la police de l'air, ainsi qu'aux règles relatives à la navigabilité et à la circulation aérienne.

Les conditions techniques d'exploitation des services aériens privés sont fixées par voie réglementaire. »

« **Article 237 nouveau** : Les agents chargés du contrôle de la circulation aérienne, de l'information de vol ou de l'information d'aérodrome, qui constatent ou qui sont informés d'un accident ou d'un incident, en informent le Bureau d'Enquêtes et l'Autorité de l'Aviation Civile.

Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique. »

« **Article 276 nouveau** : Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 265 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de huit (8) jours à six (6) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) à trente millions (30.000.000) de FCFA, ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant commercial qui :

-met ou laisse en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation ou licence d'exploitation aérienne appropriée lorsque ceux-ci sont exigibles ;
-met ou laisse en service un aéronef alors que le certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de délimitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation ou licence d'exploitation aérienne appropriée ont cessé d'être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;
-met ou laisse en service un aéronef sans les marques d'identification de nationalité et d'immatriculation prescrites par la présente loi, qui appose ou fait apposer des marques non conformes à celles portées sur le certificat d'immatriculation ou qui supprime ou fait supprimer, rend ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;
-fait ou laisse circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité, qu'aux règles relatives à l'état de validité de ce document ;
-omet de tenir un des livres de bord ;
-porte des indications inexactes ou détruit les livres de bord ;
-omet d'assurer l'entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres équipements nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation ;
-fait ou laisse circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conforme aux dispositions relatives aux aéronefs, à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ;
-viole les textes en vigueur en matière d'assurance d'aéronef ;
-dissimule toute information pertinente relative à l'exploitation des aéronefs ou à un organisme exerçant une activité dans le domaine de l'aviation civile. »

Article 3 : Les chapitres 2 et 3 du titre IX du livre III sont intervertis et emportent une nouvelle numérotation des articles ainsi qu'il suit :

Chapitre II : Des enquêtes techniques

Section 1 : Du champ d'application et de l'objet

Article 242 : Les dispositions du présent chapitre concernent les enquêtes sur les accidents ou incidents survenus sur le territoire de la République Gabonaise.

Elles s'appliquent également en dehors du territoire ou de l'espace aérien de la République Gabonaise :

-si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé au Gabon ou exploité par une personne physique ou morale ayant son siège statutaire ou son principal établissement au Gabon ;
-si l'état d'occurrence d'un accident ou incident d'un aéronef ayant à bord un ressortissant gabonais, n'a pas ouvert d'enquête ;
-si l'Etat d'immatriculation de l'aéronef qui n'a pas ouvert d'enquête technique sollicite le concours des services d'enquêtes gabonais.

Article 243 : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou ceux appartenant à un autre Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation des aéronefs civils de cet Etat.

Article 244 : L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a lieu, de formuler des recommandations de sécurité sans préjudice de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte.

Elle ne vise nullement à déterminer les fautes ou les responsabilités

Section 2 : Du Bureau d'enquêtes, des dispositions et des actes à prendre

Article 245 : Le bureau d'enquête institué par les textes en vigueur auprès de l'autorité aéronautique, fonctionne de manière indépendante, notamment vis-à-vis de l'Autorité de l'Aviation Civile et des autres organismes impliqués dans la mise en œuvre des missions de l'aviation civile.

Article 246 : Le bureau d'enquête est doté de moyens et de ressources suffisants devant lui permettre d'accomplir ses missions en toute indépendance.

Ses enquêteurs bénéficient d'un statut leur garantissant l'indépendance nécessaire.

Il comprend, en son sein, pour chaque accident ou incident grave d'aéronef, un enquêteur qualifié assurant la fonction d'enquêteur désigné.

Les enquêteurs sont soumis à la formalité de la prestation de serment.

Ont seuls la qualité d'enquêteurs, les membres du bureau chargé des enquêtes. Toutefois, les inspecteurs de l'aviation civile de l'autorité compétente peuvent être chargés d'effectuer, sous le contrôle et l'autorité du bureau, des opérations d'enquête.

Article 247 : Sont définies par voie réglementaire :

-les conditions de modalités de déclaration d'accident, d'incident grave ou d'incident ;
-les procédures d'enquêtes ;
-les modalités de participation des enquêteurs techniques de nationalité étrangère aux investigations sur le territoire de la République Gabonaise.

Article 248 : Le bureau d'enquête peut :

-déléguer à un autre Etat contractant à la convention de Chicago, tout ou partie de l'enquête technique ;
-accepter la délégation par un autre Etat contractant à la convention de Chicago, de tout ou partie d'une enquête technique ;
-demander l'assistance d'organismes ou d'entités d'autres Etats contractants à la convention de Chicago pour :

-la fourniture des installations, équipements et appareils qui leur permettent :

-de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;
-d'exploiter des indications des enregistreurs de bord ;
-de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs ;

-la mise à disposition des experts spécialisés dans la conduite des enquêtes concernant les accidents majeurs.

Article 249 : Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une enquête technique. Toutefois, le bureau d'enquêtes peut ouvrir une enquête sur tout autre incident s'il estime pouvoir en tirer des enseignements utiles exploitables en matière de sécurité.

Article 250 : Les missions du bureau d'enquêtes comprennent également la collecte et l'analyse de données relatives à la sécurité aérienne concernant les accidents, incidents graves, incidents ou événements pour autant que ces activités n'affectent pas son indépendance et ne dépassent pas le cadre de ses compétences matérielles.

Les données collectées sont communiquées à l'autorité compétente.

Article 251 : En cas d'ouverture d'une enquête pour accident ou incident grave, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef peut désigner des observateurs pour assister à l'enquête et avoir communication du rapport établi et des constatations faites.

Article 252 : Le bureau ou les personnes chargés de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. L'étendue des enquêtes et la procédure à suivre pour effectuer ces enquêtes sont déterminées par le bureau.

Article 253 : Les enquêteurs, le cas échéant, en coopération avec les autorités responsables de l'enquête judiciaire, sont autorisés à :

-avoir accès immédiatement au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'appareil, à son contenu et à son épave pour procéder sur place à toute constatation utile et, si nécessaire, prendre toute mesure de nature à assurer la préservation des indices ;

-avoir accès immédiatement au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant les données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident et procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

-lorsqu'il y'a une ouverture d'enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire, sont mis à leur demande, à la disposition des enquêteurs qui prennent copie des éléments qu'ils renferment, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
-lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs, en présence d'un officier de police judiciaire ;

-prélever aux fins d'examen ou d'analyse lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident, dans les conditions suivantes :

-les objets ou les documents retenus par les enquêteurs sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident ;
-la rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des projets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité ;

-procéder aux fins d'examens ou d'analyse, avec l'accord du Procureur de la République ou du juge d'instruction, lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, au prélèvement, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident, dans les conditions suivantes :

-les enquêteurs ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyse susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire ;
-à défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvement effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de l'aéronef et ont le droit d'assister aux opérations et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;

-rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organisme et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués et demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins, dans les conditions suivantes :

-les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés au bureau d'enquêtes ou désignés pour assister ces enquêteurs ;
-les médecins rattachés au bureau d'enquêtes ou désignés pour assister les enquêteurs reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que le rapport d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du Procureur de la République.

Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention des enquêteurs.

Article 254 : Les procès-verbaux d'enquête mentionnent notamment :

-la date et l'heure de début et de fin de l'intervention ;
-le nom et la signature de l'enquêteur désigné ;
-l'inventaire des débris, fluides, organes, ensembles des mécanismes ou documents retenus ou vérifiés et les observations de la personne qui en avait la garde.

Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

Article 255 : Toutes les personnes impliquées dans la réalisation de l'enquête sont tenues au secret professionnel.

Toutefois, le responsable du bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident :

-aux autorités administratives chargées de la sécurité dont l'autorité compétente ;
-aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;
-aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;
-aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

Article 256 : Outre la dérogation visée à l'article 255 ci-dessus, le responsable du bureau d'enquêtes et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête, sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement, ses conclusions provisoires.

Le bureau d'enquêtes peut, en cours d'enquête technique, émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident.

Article 257 : Les éléments de procédure judiciaire en cours permettant de réaliser des recherches scientifiques ou des enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents ou à faciliter l'indemnisation des victimes peuvent à la

demande de l'autorité aéronautique, être communiqués aux autorités ou organismes habilités à cette fin, par décision du Ministre chargé de la Justice, après avis du Procureur de la République compétent.

Les autres informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, utiles à l'enquête, sont communiqués aux enquêteurs à la demande de ces derniers après accord du Procureur de la République compétent.

Article 258 : Le Bureau d'enquêtes rend public dans les meilleurs délais, si possible dans les douze (12) mois suivant la date de l'accident, le rapport d'accident, au terme de l'enquête technique, sous la forme appropriée au type et à la gravité de l'événement.

Ce rapport n'implique pas le nom des personnes. Il ne donne que des informations résultant de l'enquête nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la publication de son rapport, le Bureau d'enquêtes peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation

Les autorités gouvernementales et administratives impliquées dans l'aviation civile prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les recommandations de sécurité formulées par le Bureau d'enquêtes sont dûment prises en compte.

Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident.

Chapitre III : Des recherches et du sauvetage

Article 259 : Un service et un programme de recherches et sauvetage sont établis auprès de l'autorité aéronautique de la République Gabonaise.

Les modalités d'intervention et les moyens de mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.

Article 260 : En cas d'accident ou incident concernant un aéronef :

-l'autorité aéronautique de la République Gabonaise prend des mesures nécessaires pour porter assistance à tout aéronef en détresse sur le territoire national et, pour permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures qui s'imposent ;
-les aéronefs des entreprises de transport de la République Gabonaise et tous autres aéronefs immatriculés dans la République doivent, dans la mesure de leur possibilité, participer aux opérations de recherche et de sauvetage ;
-toutes autorités administratives de la République Gabonaise doivent prendre les mesures pour faciliter, l'entrée du personnel et des équipements des autres Etats participant aux opérations de recherche et de sauvegarde ;
-l'autorité aéronautique peut réquisitionner tout aéronef, tout véhicule, toute embarcation ou tout autre moyen.

Elle peut conclure des accords pour prestation d'assistance avec les autorités locales ou les personnes physiques ou morales privées ;

-les frais de recherches et de sauvetage et les frais d'enlèvement ou de destruction d'épave sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant de l'aéronef ou de leurs ayants droit.

Article 261 : Toute personne qui trouve une épave d'aéronef ou un élément d'aéronef doit en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative la plus proche.

En cas de disparition sans nouvelle d'un aéronef, l'appareil n'est réputé perdu que trois mois à partir de la date d'envoi des dernières nouvelles le concernant.

La déclaration de décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef se fait conformément aux dispositions du Code Civil relatives à la disparition et à l'absence.

L'Autorité de l'Aviation Civile peut, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas échéant, la présomption de disparition. »

Article 4 : Il est ajouté les articles 12 bis et 163 bis qui se lisent ainsi qu'il suit :

Article 12 bis : L'Autorité de l'Aviation Civile, en application des dispositions de la présente loi, peut prendre des dérogations au bénéfice de toute personne, organisme de maintenance ou de gestion de la navigabilité, à condition que ces dérogations soient dans l'intérêt public et n'affectent pas la sécurité ou la sûreté aérienne.

Ces dérogations peuvent également être prises dans le cadre de l'exploitation d'un aérodrome, d'un aéronef ou d'une installation de la navigation aérienne.

Si la dérogation entraîne des différences par rapport aux normes minimales contenues dans les annexes de la Convention de Chicago, l'Autorité de l'Aviation Civile est tenue de le notifier à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Toute dérogation prise dans le cadre de l'exploitation d'un aérodrome ou d'une installation de la navigation aérienne en application des dispositions du présent article fait l'objet d'une notification formelle dans la publication d'information aéronautique.

Les autres dispositions relatives à la délivrance des dérogations sont fixées par voie réglementaire.

Article 163 bis : Les transporteurs aériens, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sont tenus de transmettre les données de réservation, aux autorités compétentes de l'Etat. »

Article 5 : Sont supprimés, les articles 167 et 168.

Article 6 : Les Titres I et II du livre II se rapportant aux attributions de l'Autorité Aéronautique sont jumelés et constituent un titre unique qui se lit ainsi qu'il suit :

Titre I : De l'autorité aéronautique.

Article 7 : Il est créé un chapitre 4 au titre II du Livre III ainsi qu'il suit :

Chapitre II : De la certification des fournisseurs de services de navigation aérienne

« **Article 120-1** : Tout fournisseur de service de navigation aérienne est tenu d'être titulaire d'un certificat délivré par l'Autorité de l'Aviation Civile.

Les conditions et modalités de délivrance, d'amendement, de renouvellement, de maintien, de restriction, de suspension et de révocation du certificat cité à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 120-2 : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 103 de la présente loi, l'Autorité de l'Aviation Civile peut exempter un fournisseur de services de navigation aérienne de l'obligation de détenir un certificat dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Toutefois, le fournisseur de services de navigation aérienne non certifié reste soumis à une surveillance par l'Autorité de l'Aviation Civile dans les conditions prévues par voie règlementaire. »

Article 8 : Le chapitre 4 du titre IV du livre III de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile est réorganisé ainsi qu'il suit :

Section 1 : De la responsabilité de l'Etat

« **Article 168-1** : L'Etat assure la gestion proactive de la sécurité en mettant en place un cadre compatible avec l'envergure et la complexité du système aéronautique du Gabon tout en veillant à la coordination entre les autorités chargées des différents éléments des fonctions d'aviation civile et la supervision du système de gestion de la sécurité des prestataires de services aéronautiques.

Article 168-2 : L'Autorité de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour coordonner l'établissement et la gestion du programme national de sécurité avec les entités ayant des responsabilités dans le PNS. Le bureau d'enquêtes participe aux activités de coordination du PNS.

Les responsabilités des différentes autorités et entités impliquées dans la mise en œuvre du PNS sont fixées par voie règlementaire.

Section 2 : Du programme national de sécurité

Article 168-3 : Il est établi par décret un programme national de sécurité, en abrégé PNS, compatible avec le système aéronautique du Gabon pour soutenir l'évolution continue d'une stratégie proactive pour la gestion des risques de sécurité et l'amélioration de la performance de sécurité, conformément aux exigences des annexes pertinentes de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale.

Article 168-4 : Le PNS définit la politique, les objectifs et les ressources du Gabon en matière de sécurité, la gestion des risques de sécurité, l'assurance de la sécurité et la promotion de la sécurité par l'État.

Article 168-5 : Le PNS fixe le cadre réglementaire pour l'établissement et la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité, en abrégé SGS, par les prestataires de services aéronautiques conformément à la Convention de Chicago et ses annexes ainsi qu'aux règlements nationaux.

Article 168-6 : Le système de gestion de la sécurité des prestataires de services aéronautiques assujettis est approuvé par l'Autorité de l'Aviation Civile.

Section 3 : Du groupe de coordination de haut niveau du PNS

Article 168-7 : Il est établi un Comité national de coordination du PNS, organe stratégique, présidé par le Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile.

Article 168-8 : Le Comité national de coordination du PNS est chargé :

-du développement et de l'approbation d'un plan de mise en œuvre du PNS ;
-du suivi de l'efficacité du plan de mise en œuvre et des processus liés à la mise en œuvre et à la maintenance du

PNS, y compris l'établissement des priorités en matière de sécurité ;
-de la révision périodique des politiques, des objectifs et des décisions concernant le PNS, en vue d'améliorer en continu le système de sécurité de l'aviation civile de l'Etat ;
-de la création des groupes de sécurité.

La composition et le fonctionnement du Comité national de coordination du PNS sont fixés par voie réglementaire.

Section 4 : Des ressources et du financement du PNS

Article 168-9 : L'État s'assure que l'Autorité de l'Aviation Civile et le Bureau d'enquêtes disposent des ressources nécessaires pour les activités de coordination et la mise en œuvre efficace du PNS.

Le programme peut bénéficier des subventions de l'Etat, des dons, des legs et de toutes autres ressources non prohibées par les lois et règlements en vigueur.

Article 168-10 : L'Autorité de l'Aviation Civile et le Bureau d'enquêtes mettent à disposition les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour l'établissement et la gestion du PNS.

Section 5 : Des données et informations de sécurité de l'aviation civile

Article 168-11 : L'Autorité de l'Aviation Civile et le bureau d'enquête mettent en place un système national de collecte, de traitement, de partage et d'échange des données et informations de sécurité de l'aviation civile.

Article 168-12 : Les données et informations de sécurité ainsi que leurs sources connexes sont protégées. Les modalités de protection, de même que celles de partage et d'échange des données de sécurité et des informations de sécurité, sont définies par voie règlementaire. »

Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 10 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 18 juillet 2025

Le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Vice-Président du Gouvernement
Alexandre BARRO CHAMBRIER

Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique
Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI

Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération chargé de l'Intégration et de la Diaspora
Régis ONANGA NDIAYE

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finance, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Henri-Claude OYIMA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n°0298/PR du 18 juillet 2025 portant promulgation de la loi n°026/2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution, notamment en son article 52, alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article **1er** : Est promulguée la loi n°026/2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 18 juin 2025

Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Je désire m'abonner au Journal Officiel pendant:

Six (6) mois ☐ Un (1) an ☐ —— Particulier ☐ Entreprise ☐ Administration ☐

Nom :..... Prénoms :.....

Raison Sociale :.....

Ville :..... Pays :..... Boite postale :..... Tél.:.....

E-mail: .....

Mode de Règlement :

- Chèque ☐
- Espèces ☐
- Mandat express ☐
- Virement ☐

Date :

Signature :

DESTINATIONS	1 an (en FCFA)	6 mois (en FCFA)
Libreville	26.000	13.000
Intérieur Gabon	28.000	14.000
Afrique équatoriale, Nigeria, Zaïre	30.000	15.000
Autres pays d'Afrique noire francophone	31.000	15.000
Autre pays d'Afrique	32.000	16.000
France	32.000	16.000
Europe	36.000	18.000
Amérique, Moyen-Orient	40.000	20.000
Asie, Océanie	42.000	21.000

BULLETIN A DECOUPER ET A RENVOYER A LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
405, AVENUE COLONEL PARANT
BP 563 LIBREVILLE / TEL (+241) 72 01 04